

สรุปเนื้อหา “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้”

เอกสารต้นฉบับรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาคบุคคลธรรมดา โดยเน้นส่วนที่ออกสอบบ่อย ได้แก่ **สภาพบุคคลและสถานะบุคคล**, **สิทธิของทารกในครรภ์**, **การนับอายุ**, **ชื่อและภูมิลำเนา**, **การสิ้นสุดสภาพบุคคล**, **ความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์และผู้ไร้ความสามารถ** ตลอดจน **บทบาทของผู้แทน**. สรุปนี้เรียงลำดับประเด็นที่ออกสอบบ่อยก่อน พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อช่วยความเข้าใจ โดยรักษาสาระครบถ้วนและแก้ไขข้อความที่คลาดเคลื่อนตามหลักวิชาการให้ถูกต้อง.

1. สภาพบุคคลและการเริ่มต้นของบุคคล (ออกสอบบ่อย)

สภาพบุคคล

สภาพบุคคลหมายถึงความเป็นบุคคลที่กฎหมายรับรอง ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายได้ เช่น สิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิรับมรดก หรือหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย. สภาพบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อบุคคล **คลอดออกจากครรภ์มารดาและอยู่รอดเป็นทารก** ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 15. การเริ่มต้นสภาพบุคคลจึงมีองค์ประกอบสองประการ ได้แก่ (1) การคลอด – ทารกต้องออกจากครรภ์มารดาครบทั้งตัว ไม่ติดค้างส่วนใด; (2) การอยู่รอดเป็นทารก – ทารกต้องมีชีวิตเมื่อคลอด; หากเสียชีวิตในครรภ์จะไม่ได้สภาพบุคคล.

สิทธิของทารกในครรภ์

แม้ทารกยังไม่มีสภาพบุคคล แต่กฎหมายยอมรับให้ทารกในครรภ์มีสิทธิบางอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเอง โดยมีเงื่อนไขว่า **ต้องคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกภายใน 310 วันนับจากวันที่เข้ามรดกถึงแก่ความตาย** จึงจะมีฐานะเป็นทายาท (ป.พ.พ. มาตรา 1604). สิทธินี้คุ้มครองทารกจากการเสียชีวิตเมื่อบิดาหรือมารดาถึงแก่ความตายก่อนคลอด. ตัวอย่าง: นายสมชายถึงแก่ความตายขณะภริยาดังครรภ์ ถ้าทารกคลอดภายใน 310 วันและมีชีวิต จะมีฐานะทายาทเท่ากับบุตรคนอื่น ๆ; แต่หากคลอดหลัง 310 วัน จะไม่ถือเป็นทายาท.

การนับอายุ

การนับอายุเริ่มจากวันเกิด (ป.พ.พ. มาตรา 16). ผู้บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ **20 ปีบริบูรณ์** หรือเมื่อสมรสโดยชอบตามกฎหมาย (มาตรา 20). หากทราบเดือนแต่ไม่ทราบวันเกิด ให้นับวันที่ 1 ของเดือนนั้นเป็นวันเกิด; หากไม่ทราบเดือนและวัน ให้ถือว่าวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดเป็นวันเกิด. อายุมีความสำคัญในกฎหมายหลายด้าน เช่น ความสามารถในการทำนิติกรรม, วัยที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร, หรือสิทธิเลือกตั้ง. ตัวอย่าง: ด.ช. หนูเกิดวันที่ 5 มีนาคม 2554 เมื่อถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 จึงมีอายุ 10 ปีบริบูรณ์.

ชื่อและสถานะของบุคคล

ชื่อบุคคลเป็นสิ่งที่ชี้ตัวบุคคลและได้รับการคุ้มครองตามป.พ.พ. มาตรา 16 และ 18 – ห้ามผู้อื่นใช้ชื่อของบุคคลโดยปราศจากสิทธิ. หากมีการละเมิดชื่อ เจ้าของชื่อสามารถขอระงับความเสียหาย ขอศาลสั่งห้าม หรือเรียกค่าเสียหายได้. **สถานะบุคคล** คือฐานะหรือตำแหน่งตามกฎหมาย เช่น เพศชาย-เพศหญิง, ผู้เยาว์-ผู้บรรลุนิติภาวะ, สามเณร-ภริยา, บิดา-มารดา. สถานะส่งผลต่อสิทธิและหน้าที่ เช่น เพศชายต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร; ผู้เยาว์มีข้อจำกัดในการทำนิติกรรม; คู่สมรสมีสิทธิรับมรดกในฐานะสามีภริยากัน.

2. ภูมิลำเนาและทะเบียนสถานะ (ออกสอบบ่อย)

ความหมายและหลักทั่วไป

****ภูมิลำเนา**** คือที่อยู่ตามกฎหมายที่บุคคลถือเป็นแหล่งสำคัญของชีวิต ไม่ใช่แค่ที่อยู่ชั่วคราว. เงื่อนไขสำคัญคือ (1) ต้องเป็นที่อยู่ใช้พักอาศัยอย่างถาวร ไม่จำกัดขนาดหรือกรรมสิทธิ์; (2) บุคคลมีเจตนาถือเอาที่อยู่ดังกล่าวเป็นแหล่งสำคัญ. ภูมิลำเนาเกี่ยวข้องกับการส่งคำคู่ความ การชำระหนี้ การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการบังคับตามกฎหมาย. หลักทั่วไปอยู่ในป.พ.พ. มาตรา 37.

กรณีเฉพาะของภูมิลำเนา

1. ****บุคคลมีถิ่นอยู่หลายแห่ง**** – ให้ถือถิ่นที่เป็นแหล่งสำคัญเป็นภูมิลำเนา; หากถิ่นอยู่หลายแห่งสำคัญเท่าเทียมกัน สามารถเลือกแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนา (มาตรา 38).
2. ****ไม่ปรากฏถิ่นที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ**** – ให้ถือถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนา (มาตรา 39). ตัวอย่าง: นายม่วงเป็นคนงานรับจ้างย้ายที่อยู่บ่อย เมื่อพบตัวที่จังหวัดพังงา จึงถือจังหวัดพังงาเป็นภูมิลำเนา.
3. ****ไม่มีถิ่นที่อยู่**** – ในกรณีคนเร่ร่อนหรือผู้เดินทางไปมาปราศจากหลักแหล่ง ให้ถือที่พบตัวเป็นภูมิลำเนา (มาตรา 40). ตัวอย่าง: นายเมวเป็นคนจรจัด พบตัวที่จังหวัดชลบุรี จึงถือว่าชลบุรีเป็นภูมิลำเนา.

ทะเบียนสถานะบุคคล

การจดทะเบียนสถานะ (เช่น เกิด, สมรส, หย่า) เป็นหลักฐานที่รัฐใช้เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่. ตัวอย่าง: การจดทะเบียนสมรสทำให้เกิดสถานะสามีภริยาและก้อสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สิทธิรับมรดกและระบบเงินส่วนตัว-สินสมรส.

3. การสิ้นสุดสภาพบุคคล: ความตายและสาบสูญ

ความตาย

สภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อบุคคล ****ตาย****. หลักทางการแพทย์ใช้เกณฑ์ ****สมองตาย**** เป็นตัวชี้ว่าบุคคลถึงแก่ความตาย เมื่อแกนสมองถูกทำลายสิ้นเชิง แม้หัวใจยังเต้น. แพทย์ศากำหนดให้คณะแพทย์อย่างน้อยสามคนตรวจสอบและต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาการอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนรับรองการตาย. ลำดับการตายมีความสำคัญต่อสิทธิในการรับมรดก: หากเกิดเหตุภัยอันตรายร่วมกันและไม่อาจจะระบุได้ว่าใครตายก่อนหลัง ให้สันนิษฐานว่าทุกคนตายพร้อมกัน (ป.พ.พ. มาตรา 17). ตัวอย่าง: ครอบครัวเดินทางด้วยเครื่องบินและประสบอุบัติเหตุ หากไม่สามารถพิสูจน์ลำดับการตาย ให้ถือว่าตายพร้อมกัน ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการรับมรดกต่อเนื่องกันระหว่างผู้ตาย.

การสาบสูญ

การสาบสูญคือการที่บุคคลหายไปจากถิ่นที่อยู่และไม่มีใครทราบเป็นตายร้ายดี. กฎหมายแบ่งระยะเวลาเป็นสองช่วง:

1. ****ช่วงเป็นผู้ไม่อยู่**** – บุคคลหายไปแต่ยังไม่ได้รับคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ สภาพบุคคลยังคงอยู่. ผู้เกี่ยวข้องสามารถขอให้ศาลตั้งผู้จัดการทรัพย์สินชั่วคราว.
2. ****ช่วงสาบสูญ**** – เมื่อครบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ บุคคลนั้นจะถือว่าสิ้นสภาพบุคคลราวกับตาย. การสาบสูญมีผลให้ทรัพย์สินตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท, สิ้นอำนาจปกครองบุตร, และคู่สมรสสามารถฟ้องหย่าได้.

ขั้นตอนสำคัญ: หากบุคคลหายไปและไม่กลับมาเป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่มีใครทราบข่าว ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน. ถ้าหายไปเป็นเวลา **5 ปี** และไม่มีติดต่อ หรือ **2 ปี** ในกรณีอยู่ในอันตราย เช่น สงคราม, อุบัติเหตุ, หรือภัยธรรมชาติ ศาลอาจสั่งให้เป็นคนสาบสูญ. ตัวอย่าง: นายกล้วยหายไปโดยไม่ทราบชะตากรรม เจ้าของม้าของเขาอาจขอศาลตั้งผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อดูแลมัน; หากนายกล้วยไม่กลับมาในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ศาลอาจสั่งให้เป็นคนสาบสูญ และทรัพย์สินจะตกเป็นมรดกแก่ทายาท.

4. ความสามารถในการทำนิติกรรมของบุคคล (ออกสอบบ่อย)

ผู้เยาว์

ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เป็น **ผู้เยาว์**. หลักทั่วไป: ผู้เยาว์ทำ **นิติกรรม** ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง). หากฝ่าฝืน นิติกรรมนั้นเป็น **โมฆะ** (เพิกถอนได้) ตาม ป.พ.พ. มาตรา 21. อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นสำคัญ:

- **นิติกรรมที่ได้ประโยชน์อย่างเดียวหรือเป็นกิจการประจำวัน** – เช่น ซื้ออาหาร, จ่ายค่ารักษาพยาบาล, ซื้อตั๋วโดยสาร.
- **นิติกรรมจำเป็นต่อการดำรงชีวิต** – ทำงานหาเลี้ยงชีพตามสมควร, รับการชำระหนี้ที่ครบกำหนด.
- **ผู้เยาว์อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป** สามารถทำนิติกรรมได้เอง (มาตรา 1703); หากอายุไม่ถึง 15 ปี นิติกรรมเป็น **โมฆะ**.

ตัวอย่าง: ค.ช. ปกป้อง อายุ 16 ปี ทำสัญญากู้เงินโดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครอง – นิติกรรมเป็นโมฆะ แต่หากเขาซื้ออาหารหรือจ่ายค่าเดินทางเอง ถือว่าเป็นกิจการประจำวันและนิติกรรมสมบูรณ์. อีกตัวอย่างหนึ่ง: ค.ช. ทิมอายุ 16 ปีทำนิติกรรมยกทรัพย์สินของตนให้เพื่อน – นิติกรรมสมบูรณ์เพราะผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี.

คนไร้ความสามารถ

คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเพราะมีภาวะวิกลจริตหรือไม่สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเอง. ผลของการเป็นคนไร้ความสามารถคือ ทำให้บุคคลนั้นขาดความสามารถในการทำนิติกรรม; นิติกรรมใดที่ทำระหว่างอยู่ในฐานะคนไร้ความสามารถย่อมเป็น **โมฆะ**. ศาลจะตั้งผู้อนุบาลทำหน้าที่แทนทุกประการ. เมื่อเหตุที่ทำให้เป็นคนไร้ความสามารถหมดไป (เช่น หายจากอาการวิกลจริต) และศาลเพิกถอนคำสั่ง บุคคลนั้นจึงกลับคืนสภาพปกติ.

คนเสมือนไร้ความสามารถ (คนกึ่งไร้ความสามารถ)

****คนเสมือนไร้ความสามารถ**** คือผู้ที่มีพฤติการณ์สุรุ่ยสุร่าย เสพสุราจนเสียการงาน หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบจนไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ. เมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ จะต้องอยู่ในความพิทักษ์ของ ****ผู้พิทักษ์**** (อาจเป็นบิดามารดา คู่สมรส หรือบุคคลอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร).

แม้คนเสมือนไร้ความสามารถยังคงมีความสามารถทั่วไป แต่การทำนิติกรรมบางอย่างต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ (ป.พ.พ. มาตรา 34). นิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมได้แก่:

- นำทรัพย์สินไปลงทุนหรือรับคืนเงินลงทุน;
- กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่า;
- ทำสัญญาค้ำประกัน จำนำ จำนองเพื่อประกันหนี้ผู้อื่น;
- เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์เกิน 6 เดือน หรืออสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี;
- ให้ทรัพย์สินโดยเสน่หานอกเหนือจากการให้ตามสมควร;
- รับหรือไม่รับการให้โดยมีเงื่อนไข;
- ทำการเกี่ยวกับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อันมีค่า (ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ ฯลฯ);
- ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคารอย่างใหญ่;
- ฟ้องคดีหรือดำเนินกระบวนการพิจารณา;
- ประนีประนอมยอมความหรือให้อनुญาโตตุลาการตัดสิน.

หากคนเสมือนไร้ความสามารถทำกิจการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ นิติกรรมเป็น ****โมฆียะ**** (มาตรา 34 วรรคห้า). เช่น นางลำยองถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วไปกู้เงินและให้เงินคนรักโดยไม่ขออนุญาตผู้พิทักษ์ – นิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆียะและสามารถเพิกถอนได้. เมื่อเหตุที่ทำให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถสิ้นสุดลง (เลิกสุรุ่ยสุร่ายหรือหายจากอาการจิตฟั่นเฟือน) และศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิม การเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็สิ้นสุด.

5. การสรุปภาพรวม (ช่วยจำ)

กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล เน้นให้เข้าใจว่า ****บุคคล**** หมายถึงมนุษย์ที่มีสภาพบุคคล ซึ่งเริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดเมื่อถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้เป็นคนสาบสูญ. สิทธิบางประการขยายไปถึงทารกในครรภ์. สถานะบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส บิดามารดา มีผลต่อสิทธิและหน้าที่. ภูมิลำเนาเป็นที่ยึดตามกฎหมายและอาจกำหนดแตกต่างกันตามกรณี. เมื่อเข้าสู่วัยเยาว์หรือมีภาวะขาดความสามารถ กฎหมายกำหนดให้มีผู้แทนคอยให้ความยินยอมหรือจัดการแทน และนิติกรรมที่ฝ่าฝืนจะเป็นโมฆะหรือโมฆียะ.

การเตรียมสอบจึงควรจำให้แม่นยำว่า ****สภาพบุคคลเริ่มต้นอย่างไร สิ้นสุดเมื่อใด****, ****สิทธิของทารกในครรภ์****, ****หลักการนับอายุ****, ****ข้อกำหนดของภูมิลำเนา****, และ ****ข้อแตกต่างระหว่างผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ**** รวมถึง ****นิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอม****. นอกจากนี้ตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างในเอกสารยังช่วยให้เห็นการประยุกต์ใช้กฎหมายในชีวิตจริง เช่น การนับอายุ, การสันนิษฐานการตายพร้อมกัน, และผลของการไม่ขอความยินยอมเมื่อทำสัญญา. การฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างจะช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งและพร้อมสำหรับข้อสอบ.

หลักพื้นฐานของนิติบุคคล

- ****ความหมายและการแบ่งประเภท**** 

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งบุคคลเป็น 2 ประเภท คือ ****บุคคลธรรมดา**** (มนุษย์) และ ****นิติบุคคล**** ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือทรัพย์สินที่กฎหมายสมมติให้มีสิทธิและหน้าที่เสมือนบุคคลธรรมดา.

- นิติบุคคลเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ หรือสาธารณะ เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ วัด และองค์กรของรัฐ.

- นิติบุคคลไม่สามารถกระทำการส่วนตัวที่เกี่ยวกับสถานะ เช่น การสมรส หรือกิจการที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคลได้ จำเป็นต้องมี ****ผู้แทน**** แสดงเจตนาแทน.

การก่อตั้งนิติบุคคล

- **ต้องมีฐานกฎหมายรองรับ**



- นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติหรือได้รับการรับรองจากกฎหมาย โดยมากเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ.

- ตัวอย่างนิติบุคคลที่ตั้งตามประมวลกฎหมาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ.

- นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เช่น **สหกรณ์** (ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน), **วัด** , **องค์การทางศาสนา** , **องค์กรของรัฐ** ฯลฯ; เมื่อกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้กลุ่มนั้นเป็นนิติบุคคล ก็ถือว่ามิสภาพนิติบุคคลทันที.

- **ขั้นตอนและการจดทะเบียน**

- นิติบุคคลบางประเภทถือว่าเกิดขึ้นทันทีที่กฎหมายกำหนด (เช่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง).

- ประเภทที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน กฎหมายจะกำหนดให้จัดทำข้อบังคับ/ตราสารจัดตั้งและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อจดทะเบียนจึงเกิดนิติบุคคล .

- หากกฎหมายไม่รับรองหรือไม่ให้ก่อตั้ง นิติบุคคลย่อมไม่เกิด เช่น กลุ่มคนที่รวมตัวโดยมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจถือเป็นนิติบุคคลได้.

สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล

- **ขอบเขตการดำเนินการ**

- นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายภายในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับ.

- ไม่อาจทำกิจการนอกวัตถุประสงค์ หากฝ่าฝืน ผู้ที่อนุญาตให้กระทำต้องรับผิดชอบร่วม.

- **สมาคมและมูลนิธิ** ต้องประกอบกิจการที่ไม่มุ่งหากำไรหรือแบ่งปันรายได้; หากมุ่งหากำไรควรเป็นห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด.

- **บริษัทจำกัด/มหาชน** มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร แบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นได้ ต้องระบุนิติบุคคลชัดเจน และสามารถทำกิจกรรมภายในขอบวัตถุประสงค์นั้น

- **ตัวอย่าง**

- คดีบริษัทมิสซังโรมันคาทอลิก ศาลยืนยันว่ามีฐานะนิติบุคคลโดยกฎหมายเฉพาะ และมีอำนาจทำสัญญาเช่าได้.

- กรณีบริษัทให้เข้าซื้อรถยนต์ แต่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน ดังนั้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและมีอำนาจฟ้องคดีได้.

ผู้แทนของนิติบุคคล

- **ความจำเป็นของผู้แทน**

- เนื่องจากนิติบุคคลไม่สามารถแสดงเจตนาด้วยตนเอง จำเป็นต้องมี **ผู้แทน** (อาจเรียกกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่น ๆ) ทำหน้าที่บริหารและแสดงเจตนาภายนอก.

- ผู้แทนต้องได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง และกระทำการภายในอำนาจหน้าที่ เมื่อแสดงเจตนาแล้ว ถือเป็นเจตนาของนิติบุคคลเอง.

- **กรณีผู้แทนขาดตำแหน่ง**

- หากตำแหน่งผู้แทนว่างลงและอาจเกิดความเสียหาย ศาลอาจแต่งตั้ง **ผู้แทนชั่วคราว** ตาม ป.พ.พ. มาตรา 73.

- กรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดผู้รักษาการแทนไว้ (เช่น หน่วยงานราชการ) อาจไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราว เพราะมีผู้ทำการแทนอยู่แล้ว.

- **ข้อจำกัดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน**

- หากผู้แทนมีผลประโยชน์ขัดกันกับนิติบุคคล จะไม่มีอำนาจทำการแทน เช่น ผู้รักษาการวัดร่วมกับผู้เช่าทำสัญญาโดยไม่สุจริต สัญญาดังกล่าวไม่ผูกพันวัด.

- แต่ถ้านิติบุคคลให้สัตยาบันหรือได้รับผลโดยตรงแล้ว นิติกรรมที่ผู้แทนทำแม้อาจเกินอำนาจ ก็จะไม่ผูกพันนิติบุคคลด้วย.

ความรับผิดชอบของนิติบุคคล

- **ความรับผิดชอบทางแพ่ง**

- หากผู้แทนกระทำการตามอำนาจหน้าที่และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น นิติบุคคลต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่สามารถไล่เบี้ยเอาจากผู้ก่อความเสียหายได้.

- หากการกระทำนั้น **อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์** หรือ **อำนาจหน้าที่** ผู้แทนผู้เห็นชอบหรือผู้กระทำให้ต้องร่วมรับผิดชอบส่วนตัวต่อผู้เสียหาย.

- ถ้านิติบุคคลให้สัตยาบันการกระทำที่นอกอำนาจ ก็ต้องรับผิดชอบแก่บุคคลภายนอก เช่น ขายลดเช็คโดยผู้จัดการในนามบริษัท แม้ผิดเจตนาผู้ขาย แต่บริษัทให้สัตยาบัน จึงต้องรับผิดชอบ.

- **ความรับผิดทางอาญา**

- เดิมกฎหมายไทยไม่ได้ระบุนชัด แต่กฎหมายหลายฉบับได้บัญญัติความผิดทางอาญาของนิติบุคคลโดยปริยาย.
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 จำกัดความรับผิดของผู้แทนให้ต้องรับโทษทางอาญาเพียง 2 กรณี คือ ① การสั่งการหรือกระทำการของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน, ② การละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการของบุคคลเหล่านั้น เมื่อมีหน้าที่ต้องสั่งหรือกระทำ.

ภูมิลำเนาและสัญชาติของนิติบุคคล

- **ภูมิลำเนา**

- ป.พ.พ. มาตรา 68-69 กำหนดให้ **ภูมิลำเนาของนิติบุคคลคือที่ตั้งสำนักงานใหญ่** หากมีสาขา การดำเนินคดีที่เกี่ยวกับสาขาอาจฟ้องได้ ณ สำนักงานสาขานั้น.
- หากมีสำนักงานสาขาหรือผู้แทนในประเทศไทย ถือว่ามีภูมิลำเนาในไทย สามารถฟ้องได้ที่นั่น.
- การย้ายภูมิลำเนาจะต้องดูข้อเท็จจริงที่ว่าบริหารกิจการที่ใด ไม่ยึดตามทะเบียนอย่างเดียว และต้องถือเอาที่ตั้งใหม่เป็นภูมิลำเนา.

- **สัญชาติ**

- นิติบุคคลมีสัญชาติของประเทศที่ตั้งตามกฎหมายจัดตั้ง เช่น บริษัทจดทะเบียนในไทยถือว่ามีสัญชาติไทย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย.

การสิ้นสุดหรือเลิกนิติบุคคล

- **การเลิกนิติบุคคล**

- อาจเกิดจาก ① **บทบัญญัติของกฎหมาย**: กฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลระบุเงื่อนไขการเลิก เช่น หมดอายุ หรือมีเหตุยุบเลิกตามกฎหมาย; ② **ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง**: เมื่อทำตามวัตถุประสงค์เสร็จสิ้น นิติบุคคลก็สิ้นสุด; หรือมีเงื่อนไขการเลิกไว้ในข้อบังคับ.
- บางกรณีแม้นิติบุคคลไม่ดำเนินกิจการ เช่น **วัดร้าง** หรือ **บริษัทร้าง** ก็ยังไม่เสียสภาพนิติบุคคล จนกว่าจะมีการยุบเลิกตามกฎหมาย.

ข้อควรจำสำหรับการสอบ

- **รู้จักแยกประเภท** : นิติบุคคลคือบุคคลสมมติที่กฎหมายให้สิทธิเสมือนบุคคลธรรมดา ต่างจากคณะบุคคลทั่วไปที่ไม่มีกฎหมายรองรับ.
- **ขอบเขตอำนาจ** : นิติบุคคลทำกิจการได้ภายในขอบวัตถุประสงค์เท่านั้น; ต้องมีผู้แทนทำหน้าที่แทน.
- **ความรับผิด** : หากผู้แทนทำตามหน้าที่ นิติบุคคลรับผิด; หากนอกอำนาจ ผู้แทนต้องรับผิดเอง เว้นแต่นิติบุคคลให้สัตยาบัน.
- **ภูมิลำเนา** : อยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ทำการ; เปลี่ยนได้ตามข้อเท็จจริง ไม่ยึดทะเบียน.
- **เลิกกิจการ** : การสิ้นสุดนิติบุคคลต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ มิใช่เลิกเองโดยพฤตินัย.

สรุปบทที่ 3: นิติกรรมและการแสดงเจตนา

บทนี้ว่าด้วยความหมาย ประเภท และหลักสำคัญของนิติกรรม ตลอดจนวิธีแสดงเจตนาและความบกพร่องที่อาจทำให้นิติกรรมเสียผลสำคัญในการสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักพื้นฐานของนิติกรรม

- **นิติเหตุ vs นิติกรรม** 
 - *นิติเหตุ* หมายถึง เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของสิทธิทางกฎหมาย ทั้งจากเหตุธรรมชาติ (เช่น การเกิด ตาย), การกระทำละเมิด/จัดการงานนอกสั่ง/ลาภมิควรได้ และนิติกรรม.
 - *นิติกรรม* คือ การกระทำโดยสมัครใจและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมุ่งหมายจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิ ต้องมีเจตนาชัดที่จะผูกพันทางกฎหมาย.
 - ต่างจากนิติเหตุทั่วไปตรงที่ต้องอาศัย “เจตนา” ของผู้ทำ; นิติกรรมจึงเป็นนิติเหตุชนิดหนึ่งแต่มีเงื่อนไขพิเศษคือความตั้งใจที่จะผูกพันตามกฎหมาย.
- **ความเป็นอิสระในทางแพ่ง** 
 - เอกชนมีอิสระทำหรืองดทำสิ่งใดตามกฎหมาย แต่ต้องไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นหรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และความสงบเรียบร้อย.
 - ไม่สามารถทำสัญญาเพื่อยกเว้นบทบัญญัติที่เป็นความสงบสุขหรือศีลธรรม เช่น การยกอำนาจปกครองบุตร หรือเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา การเปลี่ยนแปลงอายุความ.

📁 การจำแนกประเภทของนิติกรรม

1. **ฝ่ายเดียว vs หลายฝ่าย**

- *นิติกรรมฝ่ายเดียว* เช่น พันัยกรรม การให้กำนันรางวัล แสดงเจตนาโดยผู้เดียวก็สมบูรณ์.
- *นิติกรรมหลายฝ่าย* หรือสัญญา เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ ต้องมีฝ่ายตกลงตรงกัน.

2. **ขณะมีชีวิต vs หลังตาย**

- *ระหว่างมีชีวิต* เช่น สัญญาซื้อขาย กู้ยืม.
- *หลังตาย* เช่น พันัยกรรม มีผลเมื่อผู้ทำตายไปแล้ว.

3. **มีค่าตอบแทน vs ไม่มีค่าตอบแทน**

- *มีค่าตอบแทน* เช่น การซื้อขาย เช่า จ้างแรงงาน (ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์).
- *ไม่มีค่าตอบแทน* เช่น การให้, มูลนิธิ.

4. **มีเงื่อนไขเวลา vs ไม่มีเงื่อนไขเวลา**

- เงื่อนไขเวลาคือกำหนดวันที่นิติกรรมเริ่ม/สิ้นสุด เช่น สัญญาเช่าที่กำหนดวันสิ้นสุด; ผู้เช่าซื้อสิทธิใช้ทรัพย์จนถึงวันที่กำหนด.
- กรณีไม่ระบุเวลา เช่น เงินกู้ไม่มีวันชำระ เจ้าหนี้เรียกได้ทันที และลูกหนี้ชำระได้ทันที.

5. **มีเงื่อนไข vs ไม่มีเงื่อนไข**

- *เงื่อนไข* คือ ข้อกำหนดเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดในอนาคต; นิติกรรมมีผลเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิด เช่น สัญญาซื้อขายที่ดินโดยมีเงื่อนไขการอนุญาต.
- *ไม่มีเงื่อนไข* คือ มีผลทันทีที่ทำ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์.

แบบแห่งนิติกรรมและหลักฐานเป็นหนังสือ

- ****แบบแห่งนิติกรรม** (form)** คือ วิธีการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่น การทำเป็นหนังสือ จดทะเบียน หรือให้พยานเป็นพิเศษ ไม่ปฏิบัติตามแบบ = โหมะ (void).

- ****หลักฐานเป็นหนังสือ**** คือ พยานเอกสารเพื่อฟ้องคดี ไม่ทำเป็นหนังสือก็ไม่ถึงกับเป็นโหมะ แต่ฟ้องคดีไม่ได้.

- กฎหมายกำหนดรูปแบบพิเศษสำหรับนิติกรรมบางประเภท เช่น:

- ****สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์****, ****สัญญาจำนอง**** – ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่; ไม่เช่นนั้นเป็นโหมะ.

- ****สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า**** – ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน มิฉะนั้นเป็นโหมะ.

- ****สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป**** – ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงฟ้องบังคับได้.

- ควรแยกแยะชัดเจน: แบบที่เป็นสาระสำคัญ หากไม่ทำตาม กรรมเป็นโหมะ; หลักฐานเป็นหนังสือเป็นเพียงพยานพิสูจน์ในศาล.

เหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโหมะ

การกระทำจะเป็นนิติกรรมได้ก็ต่อเมื่อมุ่งหมายผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม. เหตุที่ทำให้นิติกรรมตกเป็นโหมะ ได้แก่:

1. ****วัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย**** 

- เช่น ซื้อขายยาเสพติด, จำนำคน – ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ถือเป็นโหมะ.

2. ****เป็นการพนันวิสัย**** (เป็นไปไม่ได้) 

- วัตถุประสงค์ที่ไม่มีทางปฏิบัติได้ เช่น ขายดาวบนฟ้า. ต้องเป็นเหตุเกิดก่อนทำสัญญา; ถ้าเหตุเกิดภายหลัง ให้ใช้บทมาตรา 218-219 (ทรัพย์พินาศ).

- ความยากลำบากหรือขาดทุนไม่ถือเป็นพนันวิสัย.

3. ****ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี**** 

- เช่น สัญญาจ้างนายแบบแบ่งผลชนะคดี, สัญญาหาประโยชน์จากการเป็นความ (คดี) โดยไม่มีส่วนได้เสีย – ศาลถือเป็นโหมะ.

4. **การแสดงเจตนาหลงหรืออำพราง** 🤪

- *เจตนาหลง* คือ แสดงเจตนาไม่ตรงกับใจจริงสมรู้กันเพื่อไม่ให้ผู้ถูกพัน เช่น ทำทิวาขายรถให้เพื่อนเพื่อหลอกลวงเจ้าหนี้. นิติกรรมหลงเป็นโมฆะ แต่การโอนให้บุคคลภายนอกโดยสุจริตยังคงได้รับความคุ้มครอง.

- *นิติกรรมอำพราง* คือ แสดงเจตนาอย่างหนึ่งแต่แท้จริงประสงค์อีกอย่าง (เช่น ทำสัญญาขายเพื่อซ่อนการให้). นิติกรรมแรกตกเป็นโมฆะ; นิติกรรมที่ถูกอำพรางจะสมบูรณ์ถ้าทำถูกต้องตามแบบและวัตถุประสงค์เดียวกัน.

🎤 การแสดงเจตนา

การแสดงเจตนาเป็นหัวใจของนิติกรรม ซึ่งกฎหมายกำหนดหลักต่าง ๆ ดังนี้:

1. **การแสดงเจตนาต่อบุคคลอยู่เฉพาะหน้า** 🗨️

- ผลเกิดเมื่อผู้รับรู้การแสดงเจตนา (ได้ยินหรือทราบ) ทั้งการพูดคุย การเขียน หรือสื่อสารทางโทรศัพท์.
- แบ่งเป็นการแสดงเจตนา *ชัดแจ้ง* (พูด/เขียน/กริยาอย่างชัด) และ *โดยปริยาย* (ทำให้สันนิษฐานได้ เช่น เจ้าหนี้ถือสัญญาเงินกู้ถือว่าให้ปลดหนี้). การนิ่งเฉยโดยปกติไม่ถือเป็นการแสดงเจตนา เว้นแต่กฎหมายบัญญัติ (เช่น ผู้ให้เช่าไม่ทักท้วงเมื่อผู้เช่าครอบครองทรัพย์สิน ถือว่าต่อสัญญาเช่าโดยปริยาย).

2. **การแสดงเจตนาต่อบุคคลไม่อยู่เฉพาะหน้า** ✉️

- ผลเกิดเมื่อการแสดงเจตนา *ไปถึง* ผู้รับ เช่น จดหมายส่งถึงบ้านแม้ยังไม่เปิดอ่านก็ห้ามถอนหรือแก้ไขได้.

3. **การแสดงเจตนาต่อผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ** 🧒

- ต้องแจ้งแก่ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์ มิฉะนั้นคู่กรณีไม่อาจยกการแสดงเจตนาขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถได้.

🔍 ความบกพร่องของเจตนา (นิติกรรมวิปริต)

การแสดงเจตนาอาจมีข้อบกพร่องทำให้นิติกรรมไม่สมบูรณ์

1. **สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ (ข้อเท็จจริง)**

- เช่น นางสาวฟ้าเข้าใจว่าลงนามกู้เงินแต่เอกสารเป็นสัญญาจะขายที่ดิน – ถือเป็น *ผิดลักษณะนิติกรรม* ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ.

- หากสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เป็นสาระสำคัญ (เช่น สัญญาจ้างแรงงาน, ให้) นิติกรรมเป็นโมฆะ; แต่หากตัวบุคคลไม่ใช่สาระสำคัญ (ชื่อของในตลาด) แม้เข้าใจผิดก็ไม่ทำให้สัญญาโมฆะ.

2. **สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน**

- เช่น ซื้อแหวนมรกตโดยเข้าใจว่าเป็นของแท้ แต่เป็นของเทียม – นิติกรรมเป็น โหม้ยะ (voidable) ผู้สำคัญผิดมีสิทธิบอกล้างภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด; ถ้าตัดสินใจไม่บอกล้างหรือให้สัตยาบัน นิติกรรมจะสมบูรณ์.
- หากความผิดเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้สำคัญผิดไม่อาจยกเหตุนี้เป็นประโยชน์ได้ (มาตรา 158).

3. **การถูกกลั่นแกล้ง (ฉ้อโกง)**

- ถูกหลอกให้ทำสัญญา หากฝ่ายหนึ่งหลอกหลวงอีกฝ่ายจนเข้าใจผิดและทำให้แสดงเจตนา นิติกรรมเป็น * โหม้ยะ* ผู้ถูกหลอกอาจบอกล้าง; ฝ่ายผู้หลอกต้องชดเชยค่าเสียหาย.
- ถ้าคู่กรณีต่างฉ้อโกงกันเอง กฎหมายไม่คุ้มครอง ทั้งคู่ไม่อาจฟ้องคดีได้.

4. **การถูกข่มขู่**

- การข่มขู่หรือใช้กำลังจนน่ากลัวให้ทำสัญญา ถือเป็น โหม้ยะ ผู้ถูกข่มขู่มีสิทธิบอกล้าง; หากปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่บอกล้าง นิติกรรมจะสมบูรณ์.
- การกระทำเพราะ “ความนับถือยำเกรง” ไม่ถือเป็นการข่มขู่ และนิติกรรมมีผลสมบูรณ์.

5. **หลักพิจารณาของศาล**

- มาตรา 167 กำหนดว่าในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความสำคัญผิด กลั่นแกล้ง หรือการข่มขู่ ศาลต้องพิจารณาถึง เพศ อายุ ฐานะ สุขภาพ และสภาพจิตของผู้แสดงเจตนา ตลอดจนพฤติการณ์และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ.

🕒 เคล็ดลับจำก่อนสอบ

- จดจำ **นิยาม** และ **ข้อแตกต่าง** ระหว่าง “นิติเหตุ” และ “นิติกรรม”.
- ทำความเข้าใจ **ประเภทของนิติกรรม** และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบที่ต้องจดทะเบียน.
- รู้จัก **เหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะหรือโหม้ยะ**: วัตถุประสงค์ต้องห้าม, พ้นวิสัย, ขัดศีลธรรม, เจตนาลวง, ความสำคัญผิด, กลั่นแกล้ง, ข่มขู่.
- จำหลัก **การแสดงเจตนา**: ต่อคนอยู่เฉพาะหน้า / ไม่อยู่เฉพาะหน้า / ต่อผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ; ชัดแจ้ง ปริยาย นิ่งเฉย.
- เข้าใจว่า **ความประมาทเลินเล่อ** อาจตัดสิทธิในการอ้างความสำคัญผิด.
- ตัวอย่างคดี (อ่านจากคำพิพากษาศาล) ช่วยยืนยันหลักการและใช้เป็นกรณีศึกษาในการตอบข้อสอบ.

บทที่ 4: โฆษณกรรมและโฆษณกรรม

บทนี้กล่าวถึงความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมในสองลักษณะ คือ ****โฆษณกรรม**** (Void) และ ****โฆษณกรรม**** (Voidable) พร้อมสาเหตุ ผลทางกฎหมาย และวิธีการกัมนิติกรรมที่ขาดความสมบูรณ์

🎯 ความแตกต่างระหว่างโฆษณกรรมและโฆษณกรรม

- ****โฆษณกรรม**** คือ นิติกรรมที่เสียเปล่าตั้งแต่เริ่ม ไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น แม้คู่กรณีจะปฏิบัติตาม ก็ไม่เกิดผลผูกพัน.
- ****โฆษณกรรม**** คือ นิติกรรมที่สมบูรณ์และมีผลผูกพันตั้งแต่ต้น แต่อาจถูกบอกล้างภายหลังโดยผู้มีสิทธิบอกล้าง เมื่อบอกล้างแล้วนิติกรรมกลายเป็นโฆษณ หากไม่มีการบอกล้าง หรือมีการให้สัตยาบัน นิติกรรมจะสมบูรณ์ตลอดไป.
- ความแตกต่างสำคัญ:
 - โฆษณกรรม ****ไม่ต้องบอกล้าง**** เพราะไม่มีผลตั้งแต่ต้น; โฆษณกรรม ****ต้องบอกล้าง**** จึงจะสิ้นผล.
 - โฆษณกรรม ****ไม่อาจให้สัตยาบัน****; โฆษณกรรม ****ให้สัตยาบันได้****.
 - ทุกคนที่มีส่วนได้เสียยกเรื่องโฆษณกรรมขึ้นอ้างได้ตลอดเวลา; โฆษณกรรมจะบอกล้างได้เฉพาะผู้ที่กฎหมายให้สิทธิเท่านั้น ภายในเวลาที่กำหนด.
 - โฆษณกรรมไม่มีบทบัญญัติให้คู่กรณีคืนสู่ฐานเดิม; การคืนทรัพย์สินต้องอาศัยหลัก ****ลาภมิควรได้****; ส่วนโฆษณกรรม เมื่อตกเป็นโฆษณเพราะบอกล้าง คู่กรณีคืนสู่ฐานเดิมได้.

🚫 เหตุให้เป็นโฆษณกรรม (โฆษณเพราะขัดหลักกฎหมาย)

1. ****ขัดต่อบทบัญญัติหรือแบบของกฎหมาย****

- เช่น ขายที่ดินโดยไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามมาตรา 456 → โฆษณ.
- สัญญาก่อนสมรสไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 1466; พินัยกรรมฝ่าฝืนมาตรา 1705-1706 → โฆษณ.

2. ****วัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้ง, พ้นวิสัย, ขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม****

- ซื้อขายยาบ้า, จ้างฆ่า → โฆษณเพราะขัดกฎหมายและศีลธรรม.
- วัตถุประสงค์เป็นไปไม่ได้ (พ้นวิสัย) เช่น โอนทรัพย์สินที่สูญหายไปแล้ว; หรือกฎหมายห้ามซื้อขายทรัพย์สินชนิดนั้น → โฆษณ.
- สัญญาฝากเข้าทำงานโดยใช้เส้น (จ่ายเงินให้ข้าราชการ) ขัดต่อความสงบเรียบร้อย → โฆษณ.

3. **ไม่ถูกต้องตามแบบ**

- กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือและ/หรือจดทะเบียน; หากไม่ทำ เช่น ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า → โฉงะ.

4. **แสดงเจตนาหลง/อำพราง**

- เจตนาหลงร่วมกันเพื่อไม่ให้ผูกพันจริง (แก้งขายทรัพย์หลบหนี) → โฉงะ แต่หากบุคคลภายนอกซื้อโดยสุจริตยอมไม่เสียสิทธิ.
- นิติกรรมอำพราง เช่น ทำสัญญาซื้อขายเพื่อซ่อนการให้; นิติกรรมที่ถูกอำพรางมีผลหากทำถูกต้องตามแบบและวัตถุประสงค์เดียวกัน.

5. **สัญญาที่มีเงื่อนไขต้องห้าม**

- กำหนดเงื่อนไขบังคับหลังที่สำเร็จแล้วแต่เวลาทำ หรือเงื่อนไขบังคับก่อนที่รู้แน่ว่าไม่อาจสำเร็จ; เงื่อนไขขัดกฎหมายหรือศีลธรรม; เงื่อนไขให้สิทธิแก่ลูกหนี้โดยฝ่ายเดียว → ทำให้สัญญาเป็นโฉงะ (มาตรา 187-190).

ผลของโฉงะกรรม

- ไม่มีผลผูกพันแต่แรก; ทุกคนที่มีส่วนได้เสียอ้างได้ตลอดโดยไม่มีอายุความ.
- การคืนทรัพย์คืนให้ทำในฐานะ **ลามิกวรได้** ตามมาตรา 406-419 เพราะไม่มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา.
- ไม่สามารถให้สัตยาบัน; หากจะทำให้นิติสัมพันธ์เกิดผล ต้องทำสัญญาใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย.

โฉงะกรรม: เหตุและผล

โฉงะกรรมเกิดจากกฎหมายต้องการคุ้มครองผู้ที่บกพร่องความสามารถหรือแสดงเจตนาวิปริต ให้มีโอกาสยืนยันหรือยกเลิกนิติกรรมได้ โดยมีลักษณะและผลดังนี้:

เหตุทำให้เป็นโฉงะกรรม

1. **ผู้ทำขาดความสามารถบางส่วน**

- *ผู้เยาว์* (อายุต่ำกว่า 20 ปี), *คนเสมือนไร้ความสามารถ* และ *คนไร้ความสามารถ* ที่ทำสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม → โฉงะ (ผู้แทนหรือศาลอาจบอกล้างได้).
- สัญญาฝึกงาน, สัญญาให้, การฝากทรัพย์อาจมีสถานะต่างกันตามกฎหมายพิเศษ.

2. **แสดงเจตนาโดยสำคัญผิด**

- *ในสาระสำคัญของนิติกรรม* เช่น เข้าใจผิดว่าสัญญาที่ลงนามเป็นสัญญากู้ แต่จริงเป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน → โหมะ (มาตรา 156).
- *ในตัวบุคคล* เมื่อบุคคลเป็นสาระสำคัญ เช่น สัญญาจ้าง, เช่าทรัพย์, จ้างแรงงาน; ถ้าเข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนอื่น → โหมะ.
- *ในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์* (ของแท้ vs ของเทียม); นิติกรรมเป็นโมฆะ ผู้ผิดอาจบอกล้างได้ภายในกำหนดเวลา.

3. **ถูกกลลวง (หลอกลวง)**

- หลอกลวงทำให้คู่กรณีตกลง ทั้งที่หากรู้ความจริงคงไม่ทำสัญญา → โหมะ; ผู้ถูกหลอกลวงมีสิทธิบอกล้าง.
- ถ้ากลลวงมาจากบุคคลภายนอก นิติกรรมเป็นโมฆะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่าย *รู้หรือควรรู้* ว่ามีการหลอกลวง.
- กลลวงที่ไม่ถึงขนาดหรือผู้เสียหายควรตรวจสอบเอง เช่น โฆษณาเกินจริงที่ผู้ซื้อควรระมัดระวัง จะไม่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะ.

4. **ถูกข่มขู่**

- ข่มขู่ด้วยภัยใกล้จะถึงและร้ายแรงจนจูงใจให้ทำสัญญา → โหมะ; ผู้ถูกข่มขู่มีสิทธิบอกล้าง (มาตรา 164).
- การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น ฟ้องร้องตามสัญญา หรือการนับถือยำเกรงผู้มีอำนาจในครอบครัว ไม่ถือเป็นการข่มขู่ จึงไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ.

การบอกล้างและการให้สัตยาบัน

- **บอกล้าง (Annulment)**

- ผู้มีสิทธิบอกล้าง ได้แก่ คู่กรณีที่กฎหมายคุ้มครอง เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์, ผู้ถูกหลอกลวง, ถูกข่มขู่, หรือผู้รู้ภายหลังว่ามีการสำคัญผิด.
- ต้องแสดงเจตนาบอกล้างต่ออีกฝ่าย **ภายใน 1 ปี** นับแต่วันที่หมดเหตุบกพร่อง และไม่เกิน **10 ปี** นับแต่ทำนิติกรรม (มาตรา 181).
- เมื่อบอกล้าง นิติกรรมเป็นโมฆะย้อนหลัง; คู่กรณีต้องคืนสู่ฐานะเดิม และอาจเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย.

- **การให้สัตยาบัน (Ratification)**

- ผู้มีสิทธิบอกล้างหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจรับรองนิติกรรมด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือกระทำการใดแสดงว่าต้องการให้นิติกรรมมีผลต่อไป (มาตรา 178-179).
- เมื่อให้สัตยาบันแล้ว นิติกรรมนั้นสมบูรณ์ตลอดไป ไม่อาจบอกล้างได้อีก.

📁 ผลของโมฆะกรรม

- นิติกรรมมีผลบังคับจนกว่าจะถูกบอกล้าง; ผู้บอกล้างต้องทำภายในกำหนดเวลา.
- เมื่อถูกบอกล้าง คู่กรณีต้องคืนสภาพเหมือนก่อนทำสัญญา; อาจเรียกร้องค่าเสียหายแทนการคืนทรัพย์สินไม่ได้ เช่น กรณีทรัพย์สินพินาศ.
- การให้สัตยาบันทำให้นิติกรรมมีผลสมบูรณ์ถาวร.

📝 เคล็ดลับจำก่อนสอบ

- แยกให้ออก **โมฆะ (Void)** และ **โมฆียะ (Voidable)** โดยดูว่า “ไม่มีผลเลย” vs “มีผลจนกว่าจะบอกล้าง”.
- จำสาเหตุของการเป็นโมฆะกรรม: ขัดกฎหมายหรือศีลธรรม, พ้นวิสัย, แบบไม่ถูกต้อง, เจตนาหลง/อำพราง, เงื่อนไขต้องห้าม.
- จำสาเหตุของโมฆียะกรรม: ความสามารถบกพร่อง (ผู้เยาว์), ล้ำสัญญาผิด (ลักษณะนิติกรรม/บุคคล/คุณสมบัติ), ถูกหลอก, ถูกข่มขู่.
- รู้ระยะเวลาบอกล้าง (1 ปี – ไม่เกิน 10 ปี) และเงื่อนไขการให้สัตยาบัน.
- ใช้ **ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา** เพื่อเห็นภาพจริงในการสอบ เช่น ขายที่ดินโดยไม่จดทะเบียน → โมฆะ; ซื้อรถโดยหลงเชื่อลักษณะสินค้า → โมฆียะ; การข่มขู่ใช้สิทธิในศาลไม่ถือเป็นข่มขู่ เป็นต้น.

สรุปหน่วยที่ 5 : เงื่อนไข เงื่อนไขเวลา ระยะเวลา และอายุความ

ไฟล์นี้สรุปสาระสำคัญจากหน่วยที่ 5 ของชุดวิชา **กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้** ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไข เงื่อนไขเวลา ระยะเวลา และอายุความ เพื่อให้ท่องจำก่อนสอบได้สะดวก เนื้อหาจัดเรียงโดยให้ประเด็นสำคัญออกสอบบ่อยอยู่ข้างหน้า ทั้งยังเพิ่มตัวอย่างและอีโมจิเพื่อช่วยจำ 🎯

เงื่อนไข (Conditions) 🎯

ความหมายและลักษณะสำคัญ

- เงื่อนไขหมายถึง **เหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน** ซึ่งคู่กรณีกำหนดให้เป็นเหตุให้ **นิติกรรมเกิดผลหรือสิ้นผล** ตาม ป.พ.พ. มาตรา 182 🕊
- การเป็นเงื่อนไขต้องเข้าข่าย 4 ลักษณะสำคัญ:
 - ต้องเกิดจากเจตนาของคู่กรณี ไม่ใช่เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเอง (เช่น อายุผู้สมรส) 💠
 - ต้องมีผลกระทบต่อกรเริ่มมีผลหรือสิ้นสุดของนิติกรรม (ถ้าไม่มีผล นับว่าไม่ใช่เงื่อนไข) 💠
 - ต้องเป็นเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตที่ทราบแล้ว 💠
 - ต้องเป็น **เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน**ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ หากเป็นเหตุการณ์แน่นอน เช่น วันในปฏิทิน ถือเป็นเงื่อนไขเวลา ไม่ใช่เงื่อนไข 💠

ประเภทของเงื่อนไข

- **เงื่อนไขบังคับก่อน (Suspensive condition)** – นิติกรรมจะ **มีผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ** เช่น กำหนดว่าจะขายบ้านเมื่อผู้ขายย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น 🏠
- **เงื่อนไขบังคับหลัง (Resolutive condition)** – นิติกรรมจะ **สิ้นผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ** เช่น การเช่าบ้านจะสิ้นสุดเมื่อผู้ให้เช่ากลับมาจากต่างประเทศ 🧳
- เงื่อนไขอาจอยู่ในอำนาจของคู่กรณี, ของบุคคลภายนอก หรือเป็น **เงื่อนไขผสม** ที่อยู่ทั้งในและนอกอำนาจของคู่กรณี (เช่น ซื้อรถเมื่อคู่สมรสยินยอมแต่งงาน) 🧑🏻♂️

ผลของเงื่อนไข

- ก่อนเงื่อนไขสำเร็จ คู่กรณีมีสิทธิใน “ความหวัง” และมีหน้าที่ **ไม่กระทำการให้ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์** เมื่อเงื่อนไขสำเร็จ เช่น อาจจัดการทรัพย์สินไว้, ทำประกัน หรือโอนสิทธิในความหวังได้ โดยต้องปฏิบัติด้วยสุจริต



- คู่กรณีอาจตกลงให้ **การสำเร็จของเงื่อนไขมีผลย้อนหลัง** ไปถึงเวลาที่ทำสัญญาได้ตาม มาตรา 183 วรรคสาม

เงื่อนไขที่ทำให้นิติกรรมไม่สมบูรณ์

1. **เงื่อนไขที่สำเร็จแล้วหรือไม่อาจสำเร็จได้ในเวลาทำสัญญา** (มาตรา 187):

- ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขสำเร็จแล้ว ในขณะทำสัญญา → นิติกรรมถือว่า **ไม่มีเงื่อนไข**.

- ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังและเงื่อนไขสำเร็จแล้ว → นิติกรรม **เป็นโมฆะ**.

- ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขไม่อาจสำเร็จได้ → นิติกรรม **เป็นโมฆะ**.

- ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังและเงื่อนไขไม่อาจสำเร็จได้ → ถือว่านิติกรรม **ไม่มีเงื่อนไข**.

- *ตัวอย่าง*: ตกลงจะซื้อรถหากม้าแข่งชนะที่ 1 แต่ตอนทำสัญญาม้าชนะไปแล้ว → ถือว่าไม่มีเงื่อนไข; หากตกลงว่าจ้างพี่เลี้ยงแต่ภรรยาขายช้างกลับมาถึงบ้านแล้ว → สัญญาเป็นโมฆะ ✨

2. **เงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี** (มาตรา 188) – นิติกรรมเป็น **โมฆะ** เช่น จ้างคนไปวางเพลิงหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนรับจ้าง 💣

3. **เงื่อนไขเป็นการพ้นวิสัย** (มาตรา 189) – หมายถึงเงื่อนไขที่ **แน่นอนว่าไม่อาจเกิดขึ้นได้**;

- ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน → นิติกรรมเป็น โมฆะ.

- ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับหลัง → ถือว่านิติกรรมไม่มีเงื่อนไข.

- *ตัวอย่าง*: รับเข้าทำงานเมื่อหาหม้ายที่บินได้เหมือนนกมาให้ → เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ ❌

4. **เงื่อนไขบังคับก่อนที่ตามแต่ใจของลูกหนี้** (มาตรา 190) – หากความสำเร็จของเงื่อนไขขึ้นอยู่กับ **ความพึงพอใจตามอำเภอใจของลูกหนี้ฝ่ายเดียว** → นิติกรรมเป็น **โมฆะ** (เช่น ผู้ให้กู้จะให้เงินเมื่อตนพอใจ).

ถ้าเงื่อนไขขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอกหรือฝ่ายเจ้าหนี้ → ไม่เป็นโมฆะ 🙋♀

เงื่อนไข (Terms)

****ความหมายและลักษณะ****

- เงื่อนไขคือ ****เหตุการณ์ในอนาคตที่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น**** ซึ่งกำหนดให้ ****นิติกรรมเริ่มมีผลหรือสิ้นสุด**** ตาม ป.พ.พ. มาตรา 191-193 

- ต่างจากเงื่อนไขตรงที่เงื่อนไขไม่แน่นอนว่าจะเกิด แต่เงื่อนไขเป็นวันที่หรือเหตุการณ์ที่มั่นใจว่าจะมาถึง (เช่น วันสิ้นปี, การบรรลุนิติภาวะ, พระอาทิตย์ขึ้น)

- เงื่อนไขแบ่งเป็น 2 ประเภท:

1. ****เงื่อนไขเริ่มต้น**** – ห้ามเรียกให้ปฏิบัติตามนิติกรรมก่อนถึงกำหนด เช่น สัญญากู้ยืมให้ชำระเงินเมื่อครบ 6 เดือน 
2. ****เงื่อนไขสิ้นสุด**** – ทำให้นิติกรรมสิ้นสุดเมื่อถึงกำหนด เช่น เช่าที่ดินถึงสิ้นปี พอถึงกำหนดสัญญาก็ยุติ 

****ประโยชน์และข้อจำกัดของเงื่อนไข****

- โดยทั่วไปประโยชน์ของเงื่อนไข ****เป็นของลูกหนี้**** – ลูกหนี้อาจปฏิเสธการชำระก่อนกำหนดได้ แต่ลูกหนี้ อาจ ****สละประโยชน์**** จากเงื่อนไขได้ถ้าไม่กระทบสิทธิฝ่ายอื่น 

- ประโยชน์แห่งเงื่อนไขอาจตกแก่เจ้าหนี้หรือทั้งสองฝ่าย หากคู่กรณีกำหนดไว้ เช่น เจ้าหนี้ต้องรับชำระหลังวันที่กำหนด ✨

- ****กรณีที่ลูกหนี้ไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไข**** (มาตรา 193/6) ได้แก่ :

- ลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (ล้มละลาย) 
- ลูกหนี้ไม่ให้หลักประกันที่มีกำหนดต้องให้ 
- ลูกหนี้ทำลายหรือทำให้หลักประกันลดค่าลง 
- ลูกหนี้นำทรัพย์สินผู้อื่นมาเป็นประกันโดยเจ้าของไม่ยินยอม 

ระยะเวลา (Period) 17

แนวคิดและการกำหนดระยะเวลา

- ระยะเวลาหมายถึง **ช่วงเวลาที่สามารถวัดและคำนวณได้** ตั้งแต่วินาทีจนถึงปี ใช้ประโยชน์ในธุรกิจ การค้า คดีความ และราชการ 
- ป.พ.พ. มาตรา 193/2 กำหนดหลักทั่วไปว่า **การนับระยะเวลาควรนับเป็นวัน** ; หากกำหนดเป็นหน่วยสั้นกว่าวัน (ชั่วโมง นาที วินาที) ให้คำนวณตามหน่วยนั้น 

การคำนวณระยะเวลาที่สั้นกว่าวัน

- หน่วยสั้นกว่าหนึ่งวัน ได้แก่ ชั่วโมง นาที วินาที; นับตั้งแต่ **ขณะเริ่มทำการ** (มาตรา 193/3 วรรคหนึ่ง) 
- *ตัวอย่าง*: โทรศัพท์มือถือคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวินาทีตั้งแต่ผู้รับสาย; เรียนกอล์ฟ 1 ชั่วโมงเริ่มนับตั้งแต่วินาทีที่เริ่มฝึก 

การนับระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน และปี

- หากกำหนดเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี **ไม่ให้นับวันแรก** ยกเว้นเริ่มทำการในวันนั้นเอง (มาตรา 193/3 วรรคสอง) 
- การนับเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ให้ใช้ **ปฏิทินทางสุริยคติ** (มาตรา 193/7) – นับตามปฏิทินทั่วไป
- **ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุด** ให้ขยายไปถึงวันเปิดทำการถัดไป (มาตรา 193/8) 
- สำหรับระยะเวลาที่กำหนดเป็นเดือนหรือปี หากเดือนสิ้นสุดในวันที่ไม่ตรงกับวันเริ่ม (เช่น กำหนด 3 เดือนเริ่มวันที่ 31 มกราคม) ถือว่า **ครบระยะเวลาในวันสุดท้ายของเดือนที่ 3** (คือ 30 เมษายน) 
- การคำนวณอาจแตกต่างตามหน่วย จึงควรเข้าใจหลักทั่วไปว่า **วัน** เป็นหน่วยหลัก; หน่วยที่สั้นกว่าใช้เมื่อกรณีกำหนดหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

อายุความ (Prescription) ⌚

ความหมายและหลักการ

- อายุความคือ ****ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้อง**** หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลานั้น สิทธิจะ ****ขาดอายุความ**** แม้หนี้ยังคงอยู่ (ลูกหนี้อาจปฏิเสธการชำระ) ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/9 และ

มาตรา 193/10 🌿

- การเริ่มนับอายุความขึ้นอยู่กับชนิดของสิทธิเรียกร้อง โดยหลักทั่วไป ****เริ่มนับเมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิฟ้อง**** หรือเมื่อมูลหนี้ถึงกำหนดชำระ 🔔

การเริ่มนับอายุความ (ข้อสำคัญที่ออกสอบบ่อย)

- ****หนี้ที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลา**** – เริ่มนับเมื่อเงื่อนไขสำเร็จหรือเมื่อถึงกำหนดเวลา 🔄

- ****หนี้ที่เจ้าหนี้เรียกได้เมื่อใดก็ได้ (on demand)**** – เริ่มนับเมื่อเจ้าหนี้เรียกแล้วลูกหนี้ไม่ชำระ; หากไม่มีการเรียก ฟ้องได้ภายใน 10 ปี 🕒

- ****การเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิด**** – เริ่มนับเมื่อผู้เสียหาย ****รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้รับผิดชอบ**** โดยต้องฟ้องภายใน 1 ปี และไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ 🚧

- ****คำร้องเกี่ยวกับมรดกหรือแบ่งทรัพย์สิน**** – มีกำหนดเฉพาะตามบทกฎหมาย เช่น การรับมรดกที่เจ้าหนี้บังคับคดีต้องทำภายใน 1 ปีหลังทราบการเปิดพินัยกรรม 🏛️

- ****การชำระหนี้เป็นงวด**** – อายุความของแต่ละงวดเริ่มนับแยกกัน; หากไม่ชำระงวดใด สามารถฟ้องงวดนั้นภายในเวลาที่กำหนด 17 📅

การระงับหยุดลงของอายุความ

- กรณีที่ ****อายุความหยุดลง**** แล้วเริ่มนับใหม่ มีหลายกรณี เช่น:

- เจ้าหนี้ฟ้องคดีหรือยื่นคำให้ศาลไกล่เกลี่ย/อนุญาโตตุลาการ หรือใช้กระบวนการบังคับคดี ⚖️

- ลูกหนี้ ****รับรู้หนี้**** โดยการชำระหนี้บางส่วน ให้ประกัน หรือยอมรับเป็นหนังสือ ทำให้อายุความเริ่มนับใหม่จากวันรับรู้ 📝

- เจ้าหนี้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามตามกฎหมายพิเศษบางฉบับ 📧

การขยาย ย่น และงดใช้อายุความ

- กฎหมายเปิดช่องให้ ****ขยาย**** หรือ ****ย่น**** หรือ ****ระงับการนับอายุความ**** เมื่อเกิดเหตุพิเศษ เช่น ลูกหนี้เป็น ****ผู้เยาว์, คนไร้ความสามารถ, คนเสมือนไร้ความสามารถ**** หรือเหตุสุดวิสัย (สงคราม, ภัยธรรมชาติ) 
- ในบางกรณี ****ห้ามนับอายุความ**** ต่อช่วงเวลานั้น เช่น ระหว่างคู่ความทำสัญญาระงับข้อพิพาท หรือในช่วงที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องอยู่ภายใต้ภาวะถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 

การขาดอายุความ

- เมื่อครบกำหนดอายุความแล้ว ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าขาดอายุความ เจ้าหนี้จึงไม่สามารถบังคับคดีได้ แม้หนี้จะยังไม่ระงับ  END
- ผลของการขาดอายุความมีผลย้อนหลังถึงวันที่เริ่มนับอายุความ (retroactive) 

การสละประโยชน์แห่งอายุความ

- ลูกหนี้สามารถสละสิทธิอ้างความขาดอายุความได้ ****หลังจากอายุความครบกำหนด**** เท่านั้น; การสละก่อนครบกำหนดไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
- การสละต้องไม่กระทบสิทธิของผู้คู่ประกันหรือบุคคลภายนอก 

กำหนดระยะเวลาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- ****10 ปี**** – อายุความทั่วไปสำหรับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาและสิทธิตามคำพิพากษา 
- ****5 ปี**** – อายุความสำหรับดอกเบี้ยหรือเงินที่ต้องชำระเป็นรายปี, ค่าเช่าที่ดินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่จ่ายเป็นงวดประจำ 
- ****2 ปี**** – อายุความสำหรับค่าจ้างหรือค่าบริการของแพทย์ หนายความ ร้านอาหาร โรงแรม คนรับจ้าง และการเรียกคืนเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 

ข้อควรจำเพื่อการสอบ

- **แยกให้ชัดระหว่าง “เงื่อนไข” และ “เงื่อนไขเวลา”** – เงื่อนไขไม่แน่นอนว่าจะเกิดหรือไม่; เงื่อนไขแน่นอนว่าจะเกิด 
- **จำ 4 กรณีเงื่อนไขทำให้นิติกรรมไม่สมบูรณ์** : เงื่อนไขสำเร็จแล้ว/ไม่อาจสำเร็จได้ในเวลาทำสัญญา, เงื่อนไขไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เงื่อนไขพ้นวิสัย, เงื่อนไขบังคับก่อนตามแต่ใจลูกหนี้ **!**
- **เวลาเริ่มนับระยะเวลาไม่รวมวันแรก เว้นแต่เริ่มทำการในวันนั้น** ; ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุด ให้เลื่อนไปวันทำการถัดไป 
- **ประโยชน์ของเงื่อนไขตกแก่ลูกหนี้ แต่ลูกหนี้บางกรณีไม่อาจอ้างได้** (ล้มละลาย, ไม่ให้ประกัน ฯลฯ) 
- **อายุความเริ่มนับเมื่อสิทธิเรียกร้องเกิด** ; การฟ้องคดีหรือการยอมรับหนี้ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงและเริ่มนับใหม่ 
- **กำหนดอายุความตามประเภทหนี้** – จำง่าย ๆ ว่า 10 ปีสำหรับสิทธิเรียกร้องทั่วไป, 5 ปีสำหรับรายจ่ายประจำ, 2 ปีสำหรับค่าจ้างและบริการ 

หลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญา (บทที่ 6)

ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของสัญญา (สาระหลักที่ออกสอบบ่อย)

- **สัญญา (Contract)** คือการตกลงระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปเพื่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย 
ผู้ทำสัญญาต้องมีเจตนาให้เกิดข้อผูกมัดซึ่งกฎหมายรับรอง หลัก “pacta sunt servanda” กำหนดให้ทุกฝ่ายต้องรักษาคำสัญญา หากขาดองค์ประกอบสำคัญ เช่น ไม่มีการรับคำเสนอ สัญญาอาจเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว (เช่น พันยกรรม) ไม่ใช่สัญญา
- **องค์ประกอบหลัก**
 1. **คู่สัญญาอย่างน้อย ๒ คน** – ผู้หนึ่งเสนอ (offeror) ผู้หนึ่งสนอง (offeree)
 2. **คำเสนอและคำสนองตรงกัน** – ต้องระบุเงื่อนไขชัดเจนและมีเจตนาผูกพัน หากคำสนองมีเงื่อนไขเพิ่มเติมถือเป็นการปฏิเสธคำเสนอและเป็นคำเสนอใหม่

3. ****เจตนาสร้างความผูกพันทางกฎหมาย**** – ต้องไม่เป็นการแก้งัดตกลงหรือทำเพื่อสนุก
- ****ข้อจำกัด**** – สัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย ถ้าวัตถุประสงค์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือเป็นไปไม่ได้ สัญญาย่อมเป็นโมฆะ
 - ****ตัวอย่าง**** ชายคนหนึ่งสัญญาจะให้เงินแก่หญิงที่เป็นคู่แข่งกับการคบชู้ ถือว่ามีวัตถุประสงค์ผิดศีลธรรม สัญญาเป็นโมฆะ

ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมกับสัญญา และประเภทของสัญญา

- ****สัญญากับนิติกรรม**** – สัญญาเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง จึงอยู่ภายใต้กฎว่าด้วยนิติกรรม เว้นแต่กฎหมายเฉพาะของสัญญานั้นกำหนดต่าง เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจ้างงาน
- ****จำแนกตามลักษณะการได้เสีย****
 - ****สัญญาต่างตอบแทน**** – คู่สัญญาต่างมีหน้าที่และสิทธิ เช่น ซื้อขาย เช่า ผู้ซื้อจ่ายเงิน  ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สิน หากฝ่ายใดไม่ชำระอีกฝ่ายอาจยกเลิก
 - ****สัญญาไม่ต่างตอบแทน**** – มีเพียงฝ่ายเดียวรับภาระ เช่น ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย การบริจาค
- ****จำแนกตามความเป็นอิสระ****
 - ****สัญญาประธาน**** – มีผลโดยตัวเอง ไม่ขึ้นกับสัญญาอื่น เช่น สัญญาซื้อขาย
 - ****สัญญาอุปกรณ์**** – ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เกิดได้เมื่อมีสัญญาประธาน หากสัญญาประธานเป็นโมฆะ สัญญาอุปกรณ์ก็สิ้นผล
- ****จำแนกตามจำนวนคู่สัญญา**** – สัญญาหลายฝ่าย (ทุกคนต้องยินยอม) หรือสัญญา ๒ ฝ่ายทั่วไป การจำแนกนี้อาจออกสอบประจำเพื่อถามผลของการถอนตัวของบางฝ่าย

การก่อให้เกิดสัญญา

๑. คำเสนอ (Offer)

- ****คำเสนอ**** หมายถึงการแสดงเจตนาชัดเจนเชิญชวนผู้อื่นเข้าทำสัญญา ต้องระบุเงื่อนไขและแสดงเจตนาผูกพัน หากอีกฝ่ายเพียงตอบรับก็เกิดสัญญา เช่น การติดป้ายราคาสินค้าในร้านเป็นคำเสนอแก่สาธารณชน เมื่อลูกค้าหยิบสินค้าส่งเงินถือเป็นการรับคำเสนอ
- ****ข้อสังเกต**** การโฆษณาเฉยๆ ที่ไม่แสดงเจตนาผูกพัน เช่น คำเชิญร่วมงานทั่วไป อาจเป็น **invitatio ad offerendum** ไม่ใช่คำเสนอ

๒. คำสนอง (Acceptance)

- **คำสนอง** เป็นการแสดงเจตนาตอบรับตรงกับคำเสนอ หากมีการเพิ่มเงื่อนไข ถือว่าเป็นการ “บอกปิดและเสนอใหม่”
- **เงื่อนไขในการตอบรับ**
 - **ผู้รับคำเสนอปฏิเสธโดยสิ้นเชิง** – คำเสนอสิ้นสุดทันที เช่น ขาวบอกปิดการเสนอขายของเขียว แม้ยังไม่ครบกำหนดเวลา คำเสนอสิ้นสุด
 - **บอกปิดโดยมีข้อแก้ไข** – ผู้รับเสนอเงื่อนไขอื่น เช่น ขอผ่อนชำระ ถือเป็นคำเสนอใหม่ เดิมสิ้นสุด

๓. เวลาที่สัญญาเกิด

- **คู่สัญญาอยู่ห่างกัน (มาตรา 361)** – สัญญาเกิดเมื่อคำสนอง *ถึงผู้เสนอ* ไม่ใช่เมื่อส่ง ตัวอย่าง: ส่งจดหมายตอบรับ การซื้อขายเกิดเมื่อจดหมายถึงผู้เสนอ
- **คู่สัญญาอยู่เฉพาะหน้า (มาตรา 168)** – สัญญาเกิดทันทีที่ผู้เสนอทราบการตอบรับ เช่น ลูกค้ากับแม่ค้าในตลาด การซื้อขายเกิดทันทีที่แม่ค้าพูดว่า “ตกลง”
- **กรณีทางโทรศัพท์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์** – นักวิชาการมองว่าเป็นการสื่อสารในเวลาเดียวกัน จึงถือเป็นอยู่เฉพาะหน้าตามมาตรา 168 สัญญาเกิดเมื่อผู้เสนอทราบการตอบรับ พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังกำหนดเวลาส่งและรับข้อมูลเพื่อความแน่นอน

๔. การสิ้นสุดของคำเสนอ

- **การบอกปิดคำเสนอ (มาตรา 357)** – เมื่อผู้รับคำเสนอปฏิเสธหรือไม่สนองรับภายในเวลาที่กำหนด คำเสนอย่อมสิ้นสุด โดยผู้เสนอไม่ผูกพันอีก
- **ไม่สนองรับภายในเวลาอันควร (มาตรา 355)** – ถ้าไม่กำหนดเวลาชัดเจน คำเสนอผูกพันผู้เสนอเพียงช่วงเวลาที่ควรคาดหมายว่าจะได้รับคำตอบ เมื่อพ้นช่วงเวลาดังกล่าว คำเสนอสิ้นสุด
- **ผู้เสนอเสียชีวิตหรือไร้ความสามารถ (มาตรา 360)** – โดยหลักการ การแสดงเจตนาที่ส่งออกไปแล้วไม่เสื่อม แม้ผู้เสนอจะตายหรือไร้ความสามารถ แต่มีข้อยกเว้นคือ หากผู้รับรู้ถึงการตายหรือไร้ความสามารถก่อนตอบรับ คำเสนอถือว่าสิ้นสุด

คำมั่นให้รางวัล (สัญญาโดยผลของกฎหมาย)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 362-365 กำหนดให้ “คำมั่นจะให้รางวัล” เป็นการผูกพันที่มีผลตามกฎหมาย แม้ไม่มีการสนองรับ และถูกออกสอบอยู่เสมอ

๑. คำมั่นให้รางวัลแก่ผู้กระทำการสำเร็จ

- เป็นการประกาศให้รางวัลแก่ผู้ใดก็ตามที่กระทำการตามที่กำหนดจนสำเร็จ เช่น ประกาศตามหาแมว 🐱 ผู้ใดพาแมวกลับมาได้จะได้รับเงินรางวัล
- **สิทธิในการรับรางวัล** – ต้องกระทำการสำเร็จจึงได้รางวัล ผู้ลงมือแต่ไม่สำเร็จ ไม่มีสิทธิ
- **ผู้รับรางวัลอาจไม่ทราบคำมั่น** – แม้ผู้กระทำการไม่รู้ว่ามีคำมั่น เช่น ขวเข็บแมวที่หลงมาโดยไม่รู้มีการประกาศ ก็มีสิทธิรับรางวัลเพราะการผูกพันเกิดโดยกฎหมาย
- **การกำหนดเวลา** – หากคำมั่นไม่กำหนดระยะเวลาทำการ ผู้ให้คำมั่นมีสิทธิถอนเมื่อไรก็ได้ก่อนที่มีผู้กระทำการสำเร็จ แต่ถ้ากำหนดเวลาไว้ ผู้ให้คำมั่นจะถอนระหว่างเวลานั้นไม่ได้ ถือเป็นการสละสิทธิถอนตามมาตรา 363
- **การถอนคำมั่น** – ต้องถอนด้วยวิธีเดียวกับที่โฆษณา ถ้าเป็นไปไม่ได้ จึงถอนด้วยวิธีอื่นซึ่งมีผลเฉพาะกับผู้ ที่ทราบการถอน เช่น ประกาศในโทรทัศน์ช่องเดียวกันและเวลาเดียวกัน ถ้าถอนด้วยสื่ออื่น ผู้ที่ไม่ทราบยังเชื่อว่าคำมั่นคงอยู่
- **การแบ่งรางวัล** – หากหลายคนทำสำเร็จพร้อมกัน ต้องแบ่งรางวัลเท่า ๆ กันถ้ารางวัลแบ่งได้ (เช่น เงิน) ถ้ารางวัลแบ่งไม่ได้ (เช่น ถ้วยรางวัล 🏆) ให้จับสลาก หรือปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไว้ในประกาศ

๒. คำมั่นให้รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด (มาตรา 365)

- มุ่งให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงทำสำเร็จ ลักษณะเป็นการแข่งขัน โดยต้องระบุระยะเวลาที่แข่งขันไว้ในประกาศ
- **ไม่มีสิทธิถอนก่อนครบเวลา** – ผู้ให้คำมั่นไม่อาจถอนคำมั่นภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะเป็นคำมั่นที่กำหนดเวลา
- **การตัดสินผู้ชนะ** – หากระบุผู้ตัดสินไว้ในประกาศ ต้องให้ผู้นั้นตัดสิน ถ้าไม่ระบุ ให้ผู้ให้คำมั่นเป็นผู้ตัดสิน ผลการตัดสินผูกพันทุกฝ่าย
- **กรณีคะแนนเสมอ** – ถ้ารางวัลแบ่งได้ให้แบ่งรางวัลเท่ากัน หากแบ่งไม่ได้ให้จับสลาก หรือตามวิธีการที่ประกาศระบุ (เช่น ให้ผู้ที่อายุมากที่สุดได้รางวัล)

- **กรรมสิทธิ์ในผลงาน** – ผลงานที่ผู้เข้าประกวดทำขึ้นยังเป็นของผู้ประกวด เว้นแต่ผู้ให้คำมั่นระบุว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ตน เช่น การประกวดทำตุ๊กตา ผลงานเป็นของผู้ประกวด ผู้จัดประกาศต้องระบุชัดหากต้องการกรรมสิทธิ์

ข้อควรจำสำหรับการสอบ

- **จำแนกสัญญา** ให้แม่น: ต่างตอบแทน–ไม่ต่างตอบแทน, ประทาน–อุปการณ์, มีผลเมื่อใด
- **แยกคำเสนอ–คำสนอง** : คำสนองต้องตรงตามคำเสนอ การเสนอใหม่ถือเป็นคำเสนอใหม่
- **รู้เวลาเกิดสัญญา** – คนห่าง: เมื่อคำสนองถึงผู้เสนอ; คนใกล้หรือสื่อทันที: เมื่อผู้เสนอทราบการสนอง
- **ขอบเขตการถอนคำเสนอ/คำมั่น** – วิธถอนต้องเป็นเหมือนวิธีโฆษณา หากกำหนดเวลาแล้วห้ามถอนภายในเวลา
- **ความแตกต่างของคำมั่นสองประเภท** – คำมั่นให้รางวัลแก่ผู้กระทำการสำเร็จอาจไม่มีกำหนดเวลา และให้รางวัลแก่ผู้ใดก็ได้ที่กระทำการสำเร็จ ส่วนคำมั่นให้รางวัลแก่ผู้ชนะประกวดต้องมีการแข่งขันหลายคนและกำหนดเวลา และให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ทำได้ดีที่สุด
- การทราบบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 354–365 ช่วยในการตีความและตอบข้อสอบอัตรัย

ผลแห่งสัญญา มักจำ เบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา

หน่วยนี้ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยผลผูกพันของสัญญา ตลอดจนมาตรการรับประกันการชำระหนี้และการแก้ไขสัญญาเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ การจัดลำดับหัวข้อด้านล่างเรียงตามประเด็นที่ออกสอบบ่อย และสำคัญที่สุดในการตีความและประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย 🙌

✨ ผลผูกพันในกฎหมายที่เกิดจากสัญญา

🎯 **สัญญาผูกพันเฉพาะคู่สัญญา** – หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าผลแห่งสัญญาผูกพันเพียงคู่สัญญาเท่านั้น (มาตรา 369) ไม่ก่อสิทธิหน้าที่แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กฎหมายหรือสัญญาจะบัญญัติไว้เป็นพิเศษ เช่น **สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก** (มาตรา 374) ที่คู่สัญญาตกลงให้บุคคลที่สามได้รับประโยชน์ เมื่อบุคคลที่สามแสดงเจตนายอมรับแล้ว คู่สัญญาจะเพิกถอนไม่ได้💬

⚠️ ****ข้อตกลงจำกัดความรับผิด**** – กฎหมายกำหนดว่าผู้หนี้ไม่อาจยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในกรณีทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้ (มาตรา 373) หากมีการกำหนดเงื่อนไขเช่นนั้นถือเป็นโมฆะ เหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนี้หลีกเลี่ยงความรับผิดทางแพ่งโดยไม่สุจริต

🛑 ****การบังคับสัญญาต้องใช้กระบวนการของรัฐ**** – คู่สัญญาไม่อาจใช้วิธีบังคับเอาเอง เช่น ข่มขู่หรือเข้ายึดทรัพย์ของฝ่ายหนึ่ง ผู้เสียหายต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้บังคับตามสิทธิหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน กฎหมายให้สิทธิ ****ยกเว้นการชำระหนี้**** (right of retention) ในสัญญาต่างตอบแทน คือ หากอีกฝ่ายยังไม่ชำระหนี้ ผู้หนี้ฝ่ายตนมีสิทธิระงับการชำระจนกว่าอีกฝ่ายจะชำระหรือเสนอชำระ 😊

🤝 **ลักษณะพิเศษของสัญญาต่างตอบแทน**

สัญญาต่างตอบแทน (เช่น ซื้อขาย จ้างทำของ ให้เช่า) มีลักษณะพิเศษที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสอบ:

🔄 **การชำระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทน**

• ****สิทธิยับยั้งการชำระ (ซินฮูยีนแมว)**** – มาตรา 369 วรรคสอง กำหนดว่าฝ่ายหนึ่งอาจระงับการชำระหนี้ได้จนกว่าอีกฝ่ายจะชำระหนี้หรือเสนอชำระ เช่น ผู้ซื้อที่มีสิทธิไม่ต้องชำระค่าสินค้าจนกว่าผู้ขายจะส่งมอบของ ข้อสำคัญคือจะใช้สิทธินี้ได้เมื่อนั้นของทั้งสองฝ่ายถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น 💡

• ****การชำระก่อนกำหนดหรือผ่อนชำระ**** – หากได้กำหนดเวลาและวิธีชำระไว้ชัดเจน (เช่น แบ่งชำระเป็นงวด) ฝ่ายหนึ่งไม่อาจระงับการชำระในขณะที่ยังไม่ถึงกำหนดของอีกฝ่าย กฎหมายต้องการให้ความแน่นอนแก่การค้าขาย

🌪️ **ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Theory of Risk)**

• ****หลักทั่วไป – ลูกหนี้รับผลภัย**** – มาตรา 219 และ 372 ระบุว่า หากการชำระหนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้ หนี้จะระงับลงและลูกหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องชำระจากเจ้าหนี้ เรียกว่า "ลูกหนี้ต้องรับผลแห่งภัย" (Periculum Debitoris) 🌀

• ****ข้อยกเว้นในสัญญาซื้อขาย**** – มาตรา 370 กำหนดว่า หากทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นชนิดเฉพาะ (ระบุไว้แน่นอน) และเจ้าของยังไม่ได้ส่งมอบและยังคงเป็นผู้ครอบครอง เมื่อทรัพย์สินสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัย ความเสี่ยงอยู่ที่ผู้ขาย ผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายราคา แต่ถ้าได้โอนกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินนั้นเฉพาะเจาะจงจริง การเสี่ยงจะตกแก่ผู้ซื้อ (มาตรา 371) 🏠

• ****แนวคำพิพากษาศาลฎีกา**** – คำตัดสินหลายคดีชี้ให้เห็นว่าหากความเสี่ยงเกิดจากความผิดของเจ้าหนี้ ผู้ซื้อหรือผู้จ้างยังมีสิทธิเรียกร้องชำระ เช่น กรณีเจ้าของบ้านทำบ้านไฟไหม้เอง ผู้รับเหมายังมีสิทธิรับค่าจ้าง

💰 **มัดจำ (เงินมัดจำ)**

มัดจำเป็นมาตรการกำกับการชำระหนี้ที่มักออกสอบบ่อย และผู้เรียนมักสับสนกับเงินจอง:

🎁 ****ลักษณะของมัดจำ**** – ผู้ชำระเงินมัดจำมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับมัดจำเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้ชำระผิดสัญญา เงินมัดจำจะถูกปรับเป็นค่าเสียหายกำหนดล่วงหน้า หากผู้รับมัดจำผิดสัญญา ต้องคืนมัดจำพร้อมเพิ่มเท่าของมัดจำ (มาตรา 377) 📌

📖 ****ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ**** – เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญามัดจำต้องทำเป็นหนังสือ และระบุให้ชัดว่าเป็นการมัดจำ มิฉะนั้นจะตีความว่าเป็นเงินจองซึ่งมีผลต่างกัน

🏆 ****ความแตกต่างระหว่างมัดจำกับเงินจอง**** – เงินจองเป็นการแสดงเจตนาจะซื้อหรือจะรับบริการโดยไม่มีผลเป็นหลักประกันการปฏิบัติ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอน การคืนเงินจองให้ปฏิบัติตามสัญญาเดิมหรือความตกลงทั่วไป แต่ไม่อาจรับเงินจองได้

😬 ****ตัวอย่าง**** – นาย ก. จ่ายมัดจำซื้อรถยนต์ 50 000 บาท หากไม่ไปทำสัญญาซื้อขาย ผู้ขายมีสิทธิรับมัดจำทั้งหมด แต่หากผู้ขายกลับขายรถให้ผู้อื่น ต้องคืน 50 000 บาทพร้อมเพิ่มอีก 50 000 บาท

เบี้ยปรับ (Penalty) หรือค่าปรับตามสัญญา

เบี้ยปรับเป็นข้อกำหนดให้ผู้ผิดสัญญาต้องชำระเงินจำนวนหนึ่งซึ่งตกลงไว้ล่วงหน้า ทำหน้าที่เสมือนค่าเสียหายชั่วคราว 

• ****วัตถุประสงค์**** – ใช้ค่าประกันการปฏิบัติและกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าเพื่อลดข้อขัดแย้ง หากผู้ผิดสัญญาชำระเบี้ยปรับแล้ว คู่สัญญาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่ม เว้นแต่ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 380)



• ****ไม่ใช่การลงโทษทางอาญา**** – เบี้ยปรับไม่ใช่ค่าปรับตามกฎหมายอาญา แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง ผู้เขียนคำสั่งไม่ควรกำหนดจำนวนสูงเกินควร; ถ้าหากเบี้ยปรับสูงเกินพอสมควร ศาลมีอำนาจลดให้เหมาะสม (มาตรา 383)



• ****ความต่างจากมัดจำ**** – มัดจำเป็นทรัพย์สินที่ส่งมอบจริงไว้ก่อนเกิดความผิด การรับมัดจำเกิดขึ้นเมื่อผิดสัญญา ส่วนเบี้ยปรับเป็นเงินที่ตกลงไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องส่งมอบก่อน และเป็นเพียงพันธะที่จะชำระเมื่อเกิดผิดสัญญา

END การเลิกสัญญา (Rescission & Termination)

การเลิกสัญญาเป็นหัวข้อสำคัญตอนท้ายหน่วย นักศึกษาควรจำเงื่อนไขและผลของการเลิกสัญญาให้ชัดเจน 

เหตุแห่งการเลิกสัญญา

1. ****คู่สัญญาตกลงกัน**** – คู่สัญญาอาจกำหนดสิทธิเลิกสัญญาไว้ในสัญญา เช่น ระบุว่าสามารถเลิกสัญญาได้หากอีกฝ่ายผิดนัด หรืออนุญาตให้บอกเลิกล่วงหน้าได้ ความตกลงดังกล่าวมีผลตามสัญญา
2. ****กฎหมายบัญญัติ**** – เช่น สัญญาซื้อขายสินค้าโดยระบุสิทธิให้ผู้ซื้อเลิกสัญญาเมื่อสินค้ามีตำหนิ สัญญาขายฝากที่ทรัพย์สินอาจหลุดได้เมื่อเจ้าของไม่ไถ่ภายในกำหนด
3. ****ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาโดยสาระสำคัญ**** – กรณีผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิเสธไม่ชำระหนี้ ฝ่ายที่เสียหายอาจบอกเลิกสัญญาได้ หากเป็นสัญญาต่างตอบแทนต้องให้แจ้งเตือนและกำหนดเวลาพอควรเพื่อการชำระหนี้เสียก่อน (มาตรา 392 วรรคสอง) 

4. ****การชำระหนี้เป็นไปไม่ได้**** – หากเหตุสุดวิสัยทำให้การชำระหนี้สิ้นสุดลง และสัญญานั้นวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายพ้องกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกสัญญาเพื่อเรียกคืนสิ่งที่ได้ชำระคืนได้

 วิธีการเลิกสัญญาและผลทางกฎหมาย

- ****ต้องแสดงเจตนาเลิกสัญญาแก่คู่สัญญา**** – ผู้มีสิทธิเลิกสัญญาต้องแจ้งการเลิกอย่างชัดเจนโดยการบอกกล่าวตามวิธีที่เหมาะสม การเพิกถอนสัญญาอย่างสงบนิ่งไม่ก่อผล ถึงแม้ผู้ผิดสัญญาจะทราบอยู่แล้วก็ตาม 
- ****ผลของการเลิก**** – สัญญาถือว่าสิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยคืนสิ่งที่ได้รับแก่กัน (มาตรา 391) ถ้าเป็นหนี้เงินต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ถ้าเป็นทรัพย์สินต้องคืนสภาพหรือชดเชยค่าเสียหาย
- ****ไม่อาจเพิกถอนการเลิก**** – เมื่อผู้มีสิทธิเลิกสัญญาได้ใช้สิทธินั้นแล้ว จะเพิกถอนหรือแก้ไขไม่ได้โดยลำพัง ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย
- ****สิทธิของบุคคลภายนอก**** – การเลิกสัญญาไม่กระทบสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้มาโดยสุจริตและชำระค่าตอบแทน (มาตรา 390) เช่น ผู้ซื้อที่ได้รับโอนทรัพย์สินจากผู้ขายก่อนการเลิกและเป็นผู้รับซื้อโดยสุจริต สิทธิคงอยู่

 ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ

- ****ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้าง**** – ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ เจ้าของงานบอกกล่าวให้มาปฏิบัติภายใน 30 วัน ผู้รับจ้างยังไม่ทำ เจ้าของงานจึงเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้างใหม่ พร้อมริบมัดจำและเรียกเบี้ยปรับที่ตกลงไว้ 
- ****ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย**** – ผู้ซื้อค้างชำระราคาหลายงวด ทั้งที่ถึงกำหนด ผู้ขายแจ้งให้ชำระภายในกำหนด หากไม่ชำระจะเลิกสัญญา หลังครบกำหนดผู้ซื้อยังไม่ชำระ ผู้ขายจึงบอกเลิกสัญญาและขายทรัพย์สินให้ผู้อื่นได้โดยชอบ

🎓 เคล็ดลับและข้อควรระวังในการสอบ

- จำแนกให้ชัด **มัจจำ vs เปี้ยปรับ vs เงินจง** – ผู้เข้าสอบมักสับสน ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และผลทางกฎหมายของแต่ละประเภท
- เมื่ออ้าง **สิทธิระงับการชำระหนี้** ให้ตรวจสอบว่าหนี้ของทั้งสองฝ่ายถึงกำหนดหรือไม่ หากยังไม่ถึงกำหนดไม่อาจอ้างสิทธิยับยั้ง
- ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดชอบไม่ควรคลุม **ทุจริตหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรง** มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ
- การเลิกสัญญาต้องแจ้งให้ฝ่ายผิดโดยเคร่งครัด หากไม่มีการบอกกล่าวตามเวลาที่เหมาะสม อาจถูกพิจารณาว่าขาดสิทธิ
- สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกจะผูกพันทันทีเมื่อผู้รับประโยชน์แสดงเจตนายอมรับ หลังจากนั้นคู่สัญญาไม่อาจยกเลิกโดยพลการ

📖 แหล่งอ้างอิงสำคัญ

เนื้อหาสรุปนี้ยึดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219, 369–374, 377, 380–383, 390–392 และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขยายความหมายและหลักการในทางปฏิบัติ ทั้งนี้อ้างอิงจากเอกสารการสอน “ผลแห่งสัญญา มัจจำ เปี้ยปรับ และการเลิกสัญญา” ของหน่วยที่ 7